

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9035/2538

สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด
นายสุรัชย์ เหลืออัมพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 229, มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคแรก

โจทก์และจำเลยในคดีนี้กับ ป.เคยถูก ข.ฟ้องเป็นจำเลยให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเนื่องจากรถยนต์แท็กซี่ของจำเลยซึ่งขับโดย ป.ชนรถยนต์ของ ข.เสียหายคดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ ป.และโจทก์ร่วมกันชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่ ข.ส่วนจำเลยศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจากฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้นำรถยนต์แท็กซี่พิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน แม้โจทก์กับจำเลยคดีนี้จะป.เป็นจำเลยด้วยกันก็ตาม ก็ต้องถือว่าโจทก์และจำเลยเป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลในคดีก่อนด้วย คำพิพากษาในคดีก่อนจึงมีผลผูกพันโจทก์และจำเลยคดีนี้ด้วยตาม ป.วิ.พ.มาตรา 145 วรรคแรกข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าจำเลยไม่ได้นำรถยนต์แท็กซี่พิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

แม้ในแบบพิมพ์คำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของโจทก์ซึ่งจำเลยลงชื่อจะมีข้อความว่า หากจำเลยหรือบุคคลที่จำเลยมอบหมายให้ขับรถยนต์แท็กซี่คันพิพาทได้กระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น ทำให้โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบ และทางโจทก์มาทราบผลละเมิดภายหลังที่จำเลยได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก จำเลยขอรับผิดชอบต่อโจทก์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโจทก์ทั้งสิ้น และขอสละข้อต่อสู้ต่าง ๆ ทั้งหมดในการที่

โจทก์ฟ้องไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายก็ตาม เงื่อนไขตามเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นกรณี
ละเมิดที่เกิดในระหว่างที่จำเลยเป็นสมาชิกและนารยนต์แท็กซีพิพาทเข้าวิ่งร่วมกับ
โจทก์ตามสัญญาาร่วมด้วย เมื่อข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาในคดีก่อนซึ่งถึงที่สุด
และผูกพันโจทก์และจำเลยว่จำเลยไม่ได้นารยนต์แท็กซีพิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของโจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกันและจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับโจทก์แล้วโจทก์จะมา
ฟ้องไล่เบี้ยเอาจากจำเลยหาได้ไม

แม้ในแบบพิมพ์คำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของโจทก์ซึ่งจำเลยลงชื่อ
จะมีข้อความว่า หากจำเลยหรือบุคคลที่จำเลยมอบหมายให้ขับรถยนต์แท็กซีคัน
พิพาทได้กระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น ทำให้โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบ และทางโจทก์มาท
ราบผลละเมิดภายหลังที่จำเลยได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก จำเลยขอรับผิดชอบต่อโจทก์
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโจทก์ทั้งสิ้น และขอสละข้อต่อสู้ต่าง ๆ ทั้งหมดในการที่
โจทก์ฟ้องไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายก็ตาม เงื่อนไขตามเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นกรณี
ละเมิดที่เกิดในระหว่างที่จำเลยเป็นสมาชิกและนารยนต์แท็กซีพิพาทเข้าวิ่งร่วมกับ
โจทก์ตามสัญญาาร่วมด้วย เมื่อข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาในคดีก่อนซึ่งถึงที่สุด
และผูกพันโจทก์และจำเลยว่จำเลยไม่ได้นารยนต์แท็กซีพิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของโจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกันและจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับโจทก์แล้วโจทก์จะมา
ฟ้องไล่เบี้ยเอาจากจำเลยหาได้ไม

(ชยันนาท พันทาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

ศาสตราจารย์ - นายสมศักดิ์ เทวรัชกุล

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ